

Weiterbildungspflicht für Wohnimmobilienverwalter

(Stand: 28. Juli 2026)

Ihr Ansprechpartner

Schrammel, Margit
E-Mail: schrammel@reutlingen.ihk.de
Tel. 07121 201-191

Nach **§ 34c Absatz 2a GewO in Verbindung mit § 15b und den Anlagen 1 bis 2 Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)** besteht

- eine Pflicht zur regelmäßigen Weiterbildung
- für Wohnimmobilienverwalter sowie
- ihre unmittelbar bei der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirkenden Angestellten
- in einem Umfang von 20 Zeitstunden (à 60 Minuten)
- innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren.

INFOS

Unter **www.reutlingen.ihk.de** finden Sie weitere Informationen.

Die gesetzlichen Grundlagen der GewO und MaBV können über **www.gesetze-im-internet.de** eingesehen werden.

1. Wer muss sich weiterbilden?

Die Weiterbildungspflicht gilt für Wohnimmobilienverwalter mit einer Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Nr. 4 GewO.

Die Weiterbildungspflicht knüpft an das Bestehen der jeweiligen Erlaubnis an und besteht unabhängig von der Ausübung der Tätigkeit als Wohnimmobilienverwalter. Das bedeutet, dass auch Inhaber sog. "Schubladenerlaubnisse" sich weiterbilden müssen, selbst wenn sie eine Gewerbeabmeldung für die jeweilige Tätigkeit vorgenommen haben. Ebenso führt eine Gewerbeabmeldung nicht zum Erlöschen der Erlaubnis bzw. der Weiterbildungsverpflichtung. Sie entfällt jedoch im Falle eines Erlaubnisverzichts für den laufenden dreijährigen Weiterbildungszeitraum, in dem der Verzicht erklärt wird.

Bei juristischen Personen besteht die Pflicht grundsätzlich für alle gesetzlichen Vertreter/-innen. Wenn ein gesetzlicher Vertreter von der erlaubnispflichtigen Tätigkeit durch Gesellschafterbeschluss ausgeschlossen ist, braucht er sich nicht weiterbilden.

Es besteht die Möglichkeit der **Weiterbildungsdelegation**. In diesem Fall ist es ausreichend, wenn der Weiterbildungsnachweis durch eine im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der erlaubnispflichtigen Tätigkeit angemessene Zahl von Beschäftigten des Gewerbetreibenden erbracht wird, denen die Aufsicht über die direkt bei der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirkenden Personen übertragen ist (Weisungsbefugnis) und die den Gewerbetreibenden vertreten dürfen. Sollte eine Delegation der Weiterbildungsverpflichtung durchgeführt werden, so sollte dies intern festgehalten werden – z.B. durch einen Gesellschafterbeschluss. Ist eine natürliche Person als Gewerbetreibender oder gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person selbst unmittelbar mit der Durchführung der erlaubnispflichtigen Tätigkeiten befasst, ist eine Delegation der Weiterbildungspflicht auf nachgeordnete Beschäftigte nicht zulässig.

Beschäftigte, deren Tätigkeit nichts mit der Tätigkeit als Wohnimmobilienverwalter zu tun hat (z. B. Mitarbeiter in der Buchhaltung, Personalabteilung), sind nicht weiterbildungspflichtig.

Die Weiterbildungspflicht für Wohnimmobilienverwalter besteht seit dem 1. August 2018.

Die vormals bestehende Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler ist mit dem Gesetz zum Bürokratierückbau in der Gewerbeordnung (BGBl. 2026 I Nr. 215) am 24. Juli 2026 entfallen.

2. In welchem Umfang besteht die Weiterbildungspflicht?

Weiterbildungsmaßnahmen sind im Umfang von **20 Stunden innerhalb von 3 Jahren** durchzuführen. Bei den 20 Weiterbildungsstunden handelt es sich um Zeitstunden (60 Minuten) und nicht um Schulstunden (45 Minuten). Die zeitliche Verteilung der Weiterbildungsstunden innerhalb der 3 Jahre bleibt dem Gewerbetreibenden überlassen.

Eine darüber hinausgehende freiwillige Weiterbildung ist selbstverständlich möglich. Zusätzliche freiwillige Weiterbildungsstunden können allerdings nicht auf den nächsten Weiterbildungszyklus übertragen oder angerechnet werden.

3. Ab wann beginnt die Weiterbildungspflicht?

Der erste Weiterbildungszeitraum beginnt mit dem Jahr der Erlaubniserteilung zu laufen, also zum 1. Januar.

Beispiele für Weiterbildungszeiträume:

- Erlaubnis vom 19.10.2018
Beginn des ersten Weiterbildungszeitraums: 01.01.2018 bis 31.12.2020
Beginn des zweiten Weiterbildungszeitraums: 01.01.2021 bis 31.12.2023 usw.
- Erlaubnis vom 12.03.2023
Beginn des ersten Weiterbildungszeitraums: 01.01.2023 bis 31.12.2025
Beginn des zweiten Weiterbildungszeitraums: 01.01.2025 bis 31.12.2027 usw.

Für Wohnimmobilienverwalter, die die Tätigkeit bereits 2018 ausgeübt haben, aber aufgrund der Übergangsregelung erst im Jahr 2019 bis 01.03.2019 die Erlaubnis als Wohnimmobilienverwalter eingeholt haben, läuft der erste Weiterbildungszeitraum ebenfalls vom 01.01.2018 bis 31.12.2020, der zweite Weiterbildungszeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2023, usw.

Bei Beschäftigten und gesetzlichen Vertretern bestimmt sich der Weiterbildungszeitraum individuell nach Aufnahme der Tätigkeit (Geschäftsführerbestellung, Arbeitsantritt). Es wird auf das Kalenderjahr abgestellt, bei unterjähriger Tätigkeit ist immer der 1. Januar des jeweiligen Kalenderjahres der Beginn des Weiterbildungszeitraumes. Im Falle eines Arbeitgeberwechsels läuft der Weiterbildungszeitraum weiter, die absolvierten Weiterbildungsstunden können „mitgenommen“ werden.

Ausnahme:

Für zur Weiterbildung verpflichtete Gewerbetreibende und ihre zur Weiterbildung verpflichteten Beschäftigten, die im Besitz eines Ausbildungsabschlusses als Immobilienkaufmann oder Immobilienkauffrau oder eines Weiterbildungsabschlusses als Geprüfter Immobilienfachwirt oder Geprüfte Immobilienfachwirtin sind, beginnt die Pflicht zur Weiterbildung drei Jahre nach Erwerb des Ausbildungs- oder Weiterbildungsabschlusses („Ausbildungsbonus“ nach § 15b Abs. 4 MaBV).

Datum des Abschlusses: 20.05.2021, Beginn der Weiterbildungspflicht: 20.05.2024, Erster Weiterbildungszeitraum: 01.01.2024 bis 31.12.2026, Zweiter Weiterbildungszeitraum: 01.01.2027 bis 31.12.2029, usw.

4. Was sind die Anforderungen?

Die Weiterbildung kann in

- Präsenzform
- einem begleiteten Selbststudium mit nachweisbarer Lernerfolgskontrolle durch den Anbieter der Weiterbildungsmaßnahme (z.B. E-Learning)
- durch betriebsinterne Maßnahmen des Gewerbetreibenden oder
- in anderer geeigneter Form

erfolgen.

Das bloße Lesen von Fachliteratur ohne fachliche Begleitung ist nicht anerkannt.

Eine Zertifizierung oder staatliche Anerkennung von Weiterbildungsträgern und Anbietern von Weiterbildungsmaßnahmen gibt es nicht. Die Anforderungen an die Weiterbildung ergeben sich aus der Anlage 2 der MaBV. Der Weiterbildungsmaßnahme muss eine entsprechende Planung und Organisation zugrunde liegen. Die notwendige Qualität muss sichergestellt sein. Eine Liste von Weiterbildungsanbietern können wir leider nicht zur Verfügung stellen.

Inhaltlich haben sich die Weiterbildungsmaßnahmen an den in der Anlage 1 der MaBV aufgeführten Sachgebieten zu orientieren. Es müssen nicht alle dort genannten Themen in einem Weiterbildungszeitraum abgedeckt werden. Eine Auswahl der Themengebiete kann nach dem persönlichen Weiterbildungsbedarf erfolgen.

In **Anlage 1 MaBV** sind die **Themengebiete für Wohnimmobilienverwalter** geregelt, beispielsweise: Grundlagen der Immobilienwirtschaft, rechtliche Grundlagen, kaufmännische Grundlagen, Verwaltung von Wohnungseigentumsobjekten, Verwaltung von Mietobjekten, technische Grundlagen der Immobilienverwaltung, Wettbewerbsrecht und Verbraucherschutz.

5. Wie ist die Weiterbildung nachzuweisen?

Nachweise und Unterlagen über Weiterbildungsmaßnahmen sind mit Mindestanforderungen zu sammeln und **drei Jahre** auf einem dauerhaften Datenträger oder in digitaler Form vorzuhalten. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem die Weiterbildungsmaßnahme durchgeführt wurde.

Folgendes muss ersichtlich sein:

- Name und Vorname des Gewerbetreibenden oder der Beschäftigten,
- Datum, Umfang, Inhalt und Bezeichnung der Weiterbildungsmaßnahme sowie
- Name und Vorname oder Firma sowie Adresse und Kontaktdaten des in Anspruch genommenen Weiterbildungsanbieters.

Wohnimmobilienverwalter sind gemäß § 11 Satz 1 Nr. 3 MaBV verpflichtet, ihren Auftraggebern auf Anfrage Informationen über die berufsspezifischen Qualifikationen sowie über die in den letzten drei Kalenderjahren von ihnen und ihren unmittelbar bei der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirkenden Beschäftigten absolvierten Weiterbildungsmaßnahmen zu geben.

Die Abgabe einer Weiterbildungserklärung (vormals Anlage 3 zu § 15b Abs. 3 MaBV) aufgrund einer ausdrücklichen Aufforderung seitens der zuständigen Erlaubnisstelle ist mit dem Gesetz zum Bürokratierückbau in der Gewerbeordnung (BGBl. 2026 I Nr. 215) am 24. Juli 2026 entfallen.

6. Gibt es Befreiungen /Ausnahmen von der Weiterbildungspflicht?

Die in § 34c Abs. 5 GewO aufgeführten Gewerbetreibenden sind von der Weiterbildungspflicht nach § 34c Abs. 2a GewO befreit.

Weitere Ausnahmen sind nicht vorgesehen oder gesetzlich geregelt. Härtefälle (z.B. bei einer schwerwiegenden langwierigen Krankheit) können im Einzelfall unter Vorlage entsprechender Nachweise berücksichtigt werden.

7. Was passiert, wenn keine Weiterbildungen gemacht wurden?

Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 15b Absatz 2 Satz 3 einen Nachweis oder eine Unterlage nicht oder nicht mindestens drei Jahre aufbewahrt, § 18 Abs. 1 Nr. 11 MaBV.